Fideiussione

SIDERA HOLDING S.p.A. Via Rizzoli 7 — 40125 Bologna — C.F. e P.IVA 03914720371 — Registro Imprese di Bologna REA BO-552118 Capitale sociale Euro 8.000.000,00 i.v. — PEC sideraholding@pec.it

Rif. SID/FG-2026-14 Bologna, 18 maggio 2026

Spett.le **Banca Selvatica S.p.A.** Direzione Corporate Nord-Est Via Borgo Palazzo 41 24125 Bergamo

Oggetto: Fideiussione a garanzia delle obbligazioni di Rovina Energia S.r.l. derivanti dal contratto di finanziamento senior rif. BS-ROV/FIN-2026-81 del 18 maggio 2026

Premesse

La sottoscritta **Sidera Holding S.p.A.**, con sede legale in Bologna, Via Rizzoli 7, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 03914720371, in persona della Presidente del Consiglio di Amministrazione dott.ssa Elena Sartori, a ciò autorizzata con delibera consiliare del 12 maggio 2026 (di seguito il «**Garante**»),

premesso che

(i) il Garante detiene l'intero capitale sociale di Rovina Energia S.r.l., con sede in Ravenna, Via del Porto 118 (il «**Debitore**»);

(ii) con contratto sottoscritto in data odierna, rif. BS-ROV/FIN-2026-81 (il «**Contratto di Finanziamento**»), Banca Selvatica S.p.A. (la «**Banca**») ha concesso al Debitore un finanziamento a medio-lungo termine per Euro 5.400.000,00, con scadenza finale al 4 maggio 2036;

(iii) la concessione del finanziamento è subordinata, tra l'altro, al rilascio della presente fideiussione, che il Garante ha interesse a prestare in ragione del rapporto di controllo;

(iv) i termini indicati con lettera iniziale maiuscola e non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito nel Contratto di Finanziamento;

dichiara e si obbliga quanto segue.

Art. 1 — Oggetto della garanzia

1.1 Il Garante si costituisce fideiussore del Debitore nei confronti della Banca, ai sensi degli articoli 1936 e seguenti del codice civile, per l'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni di pagamento assunte dal Debitore con il Contratto di Finanziamento, a titolo di capitale, interessi corrispettivi e di mora, commissioni, spese e ogni altro accessorio, anche a seguito di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione.

1.2 La garanzia è prestata **sino all'importo massimo complessivo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00)**, comprensivo di capitale, interessi e spese. Il massimale non è ripristinabile: ogni pagamento eseguito dal Garante lo riduce in misura corrispondente.

Art. 2 — Natura della garanzia

2.1 Il Garante è obbligato in solido con il Debitore. Ai sensi dell'articolo 1944, secondo comma, del codice civile il Garante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Debitore e degli altri garanti, reali o personali.

2.2 Il Garante rinuncia altresì ad avvalersi della decadenza prevista dall'articolo 1957 del codice civile, restando obbligato anche se la Banca non abbia proposto le proprie istanze contro il Debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.

2.3 Il Garante si impegna a pagare quanto richiesto senza poter opporre eccezioni relative al rapporto garantito, salvo quella di pagamento già eseguito e quelle fondate sulla nullità del Contratto di Finanziamento per illiceità della causa. Il Garante potrà far valere ogni ulteriore eccezione soltanto in sede di ripetizione, dopo aver pagato.

2.4 La garanzia resta in vigore anche in ipotesi di modifiche del Contratto di Finanziamento concordate tra la Banca e il Debitore, di proroghe o dilazioni, delle quali il Garante dichiara sin d'ora di essere informato e che accetta, fermo il massimale di cui all'art. 1.2.

Art. 3 — Presupposto per l'escussione

3.1 La Banca può escutere la presente fideiussione soltanto dopo che sia intervenuta, ai sensi dell'art. 15 del Contratto di Finanziamento, una **valida dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione** del Contratto di Finanziamento (l'«**Accelerazione**»), comunicata al Debitore e divenuta efficace.

Art. 4 — Richiesta di Pagamento

4.1 L'escussione avviene mediante richiesta scritta della Banca (la «**Richiesta di Pagamento**»), trasmessa al Garante a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo sideraholding@pec.it oppure con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede legale.

4.2 La Richiesta di Pagamento, per essere conforme, deve: (a) essere **successiva all'Accelerazione** e farne espressa menzione, con allegata copia della comunicazione di cui all'art. 15.2 del Contratto di Finanziamento e della relativa ricevuta di consegna; (b) indicare l'importo richiesto, nei limiti del massimale, con il prospetto del Debito Residuo alla data della richiesta; (c) essere sottoscritta da soggetto munito dei poteri di rappresentanza della Banca; (d) indicare le coordinate bancarie per il pagamento.

4.3 Una richiesta che non soddisfi i requisiti di cui all'art. 4.2 non fa decorrere il termine di cui all'art. 5 e non costituisce in mora il Garante; la Banca può rinnovarla in forma conforme in qualunque momento successivo.

Art. 5 — Termine di pagamento

5.1 Il Garante paga alla Banca l'importo richiesto **entro tre (3) Giorni Lavorativi dal ricevimento della Richiesta di Pagamento conforme**, mediante bonifico con valuta disponibile sul conto indicato nella richiesta, senza deduzioni o compensazioni.

5.2 Il termine decorre dal giorno del ricevimento della Richiesta di Pagamento, come risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna della posta elettronica certificata o dall'avviso di ricevimento della raccomandata. Decorso inutilmente il termine, sull'importo richiesto maturano a carico del Garante interessi di mora al tasso di cui all'art. 6 del Contratto di Finanziamento.

Art. 6 — Comunicazioni preliminari e bozze

6.1 Il termine di cui all'art. 5 decorre esclusivamente dal ricevimento della Richiesta di Pagamento conforme. Nessuna comunicazione preliminare, informativa, sollecito, bozza o anticipazione della richiesta, in qualunque forma trasmessa o resa nota al Garante, produce la costituzione in mora del Garante né la decorrenza del termine di pagamento, e nessun effetto si produce a carico del Garante per richieste predisposte dalla Banca ma non trasmesse ai sensi dell'art. 4.1.

6.2 Il Garante può chiedere alla Banca, entro il termine di cui all'art. 5.1, chiarimenti sul calcolo dell'importo richiesto; la richiesta di chiarimenti non sospende il termine di pagamento.

Art. 7 — Imputazione e limiti del recupero

7.1 Le somme pagate dal Garante sono imputate dalla Banca al Debito Residuo secondo l'ordine previsto dall'Accordo Intercreditorio rif. BS/ICA-2026-09, sottoscritto in data odierna, al quale il Garante è parte.

7.2 La Banca non può ottenere dal Garante, cumulativamente con quanto ricavato dalle altre garanzie, importi superiori al Debito Residuo, comprensivo di interessi e costi, come risultante al momento del pagamento. Il massimale di cui all'art. 1.2 costituisce un limite alla responsabilità del Garante e non un credito autonomo della Banca.

Art. 8 — Regresso e surrogazione

8.1 Il Garante che abbia pagato è surrogato nei diritti della Banca verso il Debitore nei limiti di quanto pagato; l'esercizio del regresso e della surrogazione è tuttavia postergato e sospeso fino all'integrale soddisfacimento della Banca, secondo quanto previsto dall'Accordo Intercreditorio.

Art. 9 — Durata

9.1 La presente fideiussione resta in vigore fino all'integrale estinzione di ogni obbligazione del Debitore derivante dal Contratto di Finanziamento e comunque non oltre il 4 maggio 2038.

9.2 A estinzione avvenuta la Banca rilascia, a richiesta del Garante, dichiarazione liberatoria entro trenta giorni.

Art. 10 — Comunicazioni

10.1 Le comunicazioni tra le parti sono effettuate per iscritto ai recapiti indicati in intestazione, per la Banca, e in epigrafe, per il Garante. Ciascuna parte può variare il proprio recapito con preavviso scritto di dieci Giorni Lavorativi.

Art. 11 — Legge applicabile e foro

11.1 La presente fideiussione è regolata dalla legge italiana. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Bergamo.

11.2 Il Garante dichiara di approvare specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, gli articoli 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 6.1, 8.1 e 11.1.

Con osservanza.

Bologna, 18 maggio 2026

Sidera Holding S.p.A. dott.ssa Elena Sartori — Presidente del Consiglio di Amministrazione (firmato)

Per accettazione: **Banca Selvatica S.p.A.** dott. Amedeo Cantoni — Responsabile Direzione Corporate Nord-Est (firmato)

Nota dell'Ufficio Workout — Fideiussione SID/FG-2026-14

Banca Selvatica S.p.A. — Direzione Crediti Anomali — Ufficio Workout Pratica WK-2028-117 — Rovina Energia S.r.l. 7 novembre 2028

Garante: Sidera Holding S.p.A., Bologna. Massimale Euro 2.000.000,00, mai utilizzato. Fideiussione in corso di validità.

Richieste di Pagamento trasmesse al Garante: nessuna.

In data odierna l'ufficio ha predisposto la bozza della Richiesta di Pagamento, salvata nella cartella Bozze della casella workout@bancaselvatica.it in attesa degli sviluppi della posizione. Stampa della bozza allegata alla presente nota per completezza del fascicolo. La bozza non è stata trasmessa né al Garante né alla Direzione Legale per il visto.

Il Garante ha ricevuto per conoscenza copia della Diffida del 6 novembre 2028 (PEC della Direzione Legale, prot. BS/DL/2028/3391). Nessun riscontro pervenuto.

rag. L. Bassi

Stampa messaggio — cartella Bozze

Casella: workout@bancaselvatica.it Cartella: Bozze Stato: **bozza salvata — messaggio non inviato** Ultimo salvataggio: 07/11/2028 08:41

Da: workout@bancaselvatica.it A: sideraholding@pec.it Cc: legale@pec.bancaselvatica.it Oggetto: Fideiussione rif. SID/FG-2026-14 del 18 maggio 2026 — Richiesta di Pagamento ai sensi dell'art. 4

Spett.le Sidera Holding S.p.A. Via Rizzoli 7 — 40125 Bologna alla cortese attenzione della Presidente, dott.ssa Elena Sartori

Facciamo riferimento alla fideiussione da Voi rilasciata in data 18 maggio 2026, rif. SID/FG-2026-14, a garanzia delle obbligazioni di Rovina Energia S.r.l. derivanti dal contratto di finanziamento senior rif. BS-ROV/FIN-2026-81.

Vi comunichiamo che Banca Selvatica S.p.A. ha dichiarato Rovina Energia S.r.l. decaduta dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 15 del contratto di finanziamento, con comunicazione trasmessa a mezzo PEC di cui alleghiamo copia unitamente alla ricevuta di avvenuta consegna.

Con la presente Vi richiediamo pertanto, ai sensi dell'art. 4 della fideiussione, il pagamento dell'importo di Euro 2.000.000,00, pari al massimale garantito, a valere sul Debito Residuo di Rovina Energia S.r.l. risultante dal prospetto allegato.

Il pagamento dovrà essere eseguito entro tre Giorni Lavorativi dal ricevimento della presente, ai sensi dell'art. 5 della fideiussione, mediante bonifico sul conto IBAN IT60 K034 8811 1010 0000 0417 003 intestato a Banca Selvatica S.p.A., causale «SID/FG-2026-14 — Rovina Energia».

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento.

Distinti saluti.

Banca Selvatica S.p.A. Ufficio Workout — Direzione Crediti Anomali

Allegati: comunicazione ex art. 15 del contratto di finanziamento con ricevuta di consegna; prospetto del Debito Residuo.

[fine stampa — nessun allegato presente nella bozza]